

제 목 : 보증심사 및 조건변경심사 소홀

처분대상자 : ① ○○○○ [㉠관련]
(관련인) ② ○○○○ [㉠관련]
③ ○○○○ [㉡관련]
④ ○○○○ [㉡관련]
⑤ □□□□ [㉡관련]

처분종류 : ① 주 의
② 주 의
③ 불 문
④ 불 문
⑤ 불 문

처분사유

위 관련인은 ○○지점에서 ▲▲▲▲▲▲▲▲(대표 △△△)에 대하여 ㉠'12.11.27. 시설자금특례보증 900백만원 신규 심사, ㉡'13.05.13. 조건변경 심사 및 보증취급을 하였습니다.

㉡관련 [관련인 전원]

시설자금보증을 취급할 때에는 일반적인 심사사항 이외에도 「보증심사방법 운용기준」 제23조(시설자금), 「시설자금에 대한 보증운용기준」 제6조(보증심사 검토사항) 및 제7조(소요자금 적정성 검토)에 따라 계획사업의 필요자금 및 수행능력, 자기자금의 부담능력 및 타인자금의 조달방법, 담보후취, 예상가격 및 보증조건 등을 종합적으로 검토하여 적정하게 보증을 지원하여야 합니다.

또한 토지, 건물에 대한 시설자금보증의 경우에는 인근의 매매사례를 참고하거나 건물신축단가표상의 표준건축비 등을 파악하여 필요자금의 적정성을 검토하여야 합니다.

그런데, 위 관련인은 골프연습장 신축을 위한 시설자금특례보증 심사를 하면서 건물신축단가표상의 표준건축비를 적용한 적정 공사금액이 3,269백만원으로 추정됨에도 총 공사금액을 1,500백만원으로 심사하는 등 총 소요자금의 적정성에 대한 검토가 없었고, 자기자금 조달 가능한 것으로 심사하였으나 이에 대한 객관적 근거가 없는 등 자기자금 부담능력에 대한 검토를 소홀히 한 채 고액보증을 취급하였습니다.

√ 적정 필요금액(3,269백만원) = 건축연면적(2,284.75㎡) × 표준건축비(운동시설-레저시설 1,431,000원/㎡)

㉠관련 [관련인 전원]

시설자금보증을 취급할 때에는 일반적인 심사사항 이외에도 「보증심사방법 운용기준」 제23조(시설자금), 「시설자금에 대한 보증운용기준」 제6조(보증심사 검토사항) 및 제7조(소요자금 적정성 검토)에 따라 계획사업의 필요자금 및 수행능력, 자기자금의 부담능력 및 타인자금의 조달방법, 담보후취, 예상가격 및 보증조건 등을 종합적으로 검토하여 적정하게 보증을 지원하여야 하고,

조건변경 심사를 할 때는 「조건변경 업무처리기준」 제9조(신용조사) 제③항에 따라 신용조사는 기업의 사업실태 등을 파악하고 기타 보증해지에 영향을 미칠만한 사항 등에 대해 조사하여야 합니다.

그런데 위 관련인은 ○관련 보증취급 후 5개월 이상 경과한 '13.05.07. 주채무 미실행 조건변경 심사를 하면서 기업개요표에 총 소요자금이 당초 1,500백만원에서 5,100백만원으로, 자기 자금은 700백만원에서 3,100백만원으로 크게 증가하였음에도,

소요자금 급증에 따른 자금계획의 적정성과 자기자금 추가조달 방안, 공사 진행현황, 장기간 주채무 미실행된 사유 등에 대해 면밀한 검토없이 보증취급 후 건물 미준공되고 보증조건 미이행된 상태에서 고액부실 발생하였습니다.

이에 대하여 ○관련 관련인 ○○○은 동사가 창업 초기 유망서비스 기업이었고, 본건이 전액해지 보증조건의 시설자금보증인 점, 채권은행의 보증조건 수용 등을 고려할 때 충분히 완공 후 보증 전액해지 가능할 것으로 판단하여 보증 취급하였다고 주장하였습니다.

그리고 ○관련 관련인 ○○○은 공사금액 변경된 것은 토목공사, 공사규모 축소 등으로 인한 것이고 철타 및 부대시설공사에 대한 지출을 자기자금으로 확인하였으며, 주채무 미실행 해지된 점을 감안하여 줄 것을 요청하였습니다.

또한 ○관련 관련인 ○○○은 최초 보증서 발급 이후 사업규모를 크게 확장하는 것으로 사업내용이 변경됨에 따라 주채무 미실행된 것으로 분석하였고, 사업규모 확장으로 총 소요자금 크게 증가하였지만 조건변경 신청 당시 증액요청 등이 없어 자금조달에서 특별한 어려움이 없을 것으로 판단하였으며, 본건이 주채무 미실행 조건변경 심사로 보증심사에 소환한 점을 인정하고 선처를 요청하였습니다.

판단컨대, ○관련인은 공사금액이 변경된 것은 토목공사, 공사규모 축소 등으로 인한 것이라 주장하나 심사의견에 기재된 내용 없으며, 철타 및 부대시설공사에 대한 지출을 자기자금으로 확인하였다고 주장하나 본건 건물공사와 무관한 공사비용으로 경위서 주장 수용할 수 없습니다. 다만, 관련 보증이 주채무 미실행 해지된 점은 인정됩니다.

그러나, 주채무 미실행 조건변경 심사를 하면서 주채무가 장기간 미실행되고 채권기관이 변경되었으며 총 소요자금이 급증하였으나, 공사진행현황 및 자금 추가 조달방안에 대한 검토없이 보증취급한 ○관련인의 경위서 주장은 수용할 수 없습니다.

따라서, 신설기업에 대해 시설자금보증을 취급하면서 총 소요자금 적정성 및 자기자금 부담능력에 대한 검토를 소홀히 한 채 보증취급하였으나, 주채무 미실행으로 보증 해지된 ○관련인은 「불문」하고,

㉠관련인은 최초 보증취급 후 5개월 이상 경과하여 조건변경 심사를 하면서 소요자금 급증에 따른 자금계획의 적정성과 자기자금 추가 조달방안에 대해 면밀한 검토없이 보증취급 후 보증조건 미이행된 상태에서 고액부실 발생하여 「감사업무처리기준」 제32조(감사처분 강화)에 따라 그 책임을 엄히 물어야 하나, 「주의촉구 운영기준」 제2조(조치대상)에 따라 보증취급 후 3년 경과하여 징계 시효가 지난 점을 감안하여 「주의」 처분합니다.